

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
14144/2553

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
โดย
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ผู้สวมสิทธิ
เป็นคู่ความแทน

โจทก์

บริษัท ณ นคร สุขภัณฑ์เซ็นเตอร์ จำกัด
กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 293, มาตรา 296, มาตรา 340, มาตรา 682 วรรคสอง

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 245 (1), มาตรา 246, มาตรา 247

จำเลยที่ 4 และที่ 5 ต่างทำสัญญาค้ำประกันหนี้กู้ยืมเงินและหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจำนวนเดียวกันไว้ต่อโจทก์ โดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม พร้อมกับจดทะเบียนจำนองที่ดินของจำเลยที่ 4 และที่ 5 ไว้เป็นประกันหนี้ดังกล่าวด้วย ต่อมาจำเลยที่ 5 ขายที่ดินที่จำนองให้แก่จำเลยที่ 2 และโจทก์มีหนังสือที่แสดงเจตนาว่ายอมปลดหนี้ภาระการค้ำประกันให้แก่จำเลยที่ 5 จนหมดสิ้นแล้ว เมื่อบทบัญญัติในลักษณะค้ำประกันมิได้กำหนดความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันต่อกันไว้ จึงต้องใช้หลักทั่วไปตาม ป.พ.พ. มาตรา 293 และมาตรา 296 การที่โจทก์สละสิทธิต่อจำเลยที่ 5 ย่อมมีผลทำให้หนี้ตามภาระการค้ำประกันสำหรับจำเลยที่ 5 ระบุไปตามมาตรา 340 และย่อมมีผลทำให้หนี้ตามภาระการค้ำประกันสำหรับจำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันร่วมระบุไปด้วยตามมาตรา 293 ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับ

ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาจึงมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5) ประกอบมาตรา 246 และ 247 และแม้ว่าศาลอุทธรณ์ภาค 8 จะไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 4 เนื่องจากต้องห้ามอุทธรณ์ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคหนึ่ง แต่เมื่อศาลฎีกาเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยว ด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเห็นตามภาระการคำประกันดังกล่าวเป็น หินที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ในระหว่างจำเลยที่ 4 และที่ 5 ศาลฎีกาจึงมีอำนาจหยิบยก ขึ้นวินิจฉัยและพิพากษาให้มีผลไปถึงจำเลยที่ 4 ได้ด้วยตาม ป.วิ.พ. มาตรา 245 (1) ประกอบมาตรา 247

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระหนี้ 51,402,129.77 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14.5 ต่อปี ของต้นเงิน 44,268,013.48 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบ 42,970,692.70 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14.5 ต่อปี ของต้นเงิน 37,350,606.39 บาท ให้จำเลยที่ 4 และที่ 5 ร่วมรับผิดชอบ 5,941,261.92 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14.5 ต่อปี ของต้นเงิน 5,417,407.09 บาท นับจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งห้าไม่ชำระหนี้หรือชำระไม่ครบถ้วน ให้ยึดทรัพย์สินที่จำนองหรือทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งห้าออกขายทอดตลาดนำเงินสุทธิ มาชำระหนี้โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ให้การขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 5 ให้การขอให้ยกฟ้อง

ก่อนสืบพยาน จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 แกลงสละประเด็นอื่นทั้งหมด คงให้ศาล
วินิจฉัยเพียงประเด็นเดียวว่า จำเลยที่ 4 ต้องรับผิดชอบตามสัญญาจำนองและสัญญาค้ำ
ประกันตามฟ้องหรือไม่

ระหว่างพิจารณา บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยขอเข้าสวมสิทธิแทนโจทก์ ศาล
ชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระหนี้ 51,402,129.77
บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ของต้นเงิน 44,268,013.48 บาท นับแต่
วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 28 มกราคม 2543) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดย
ให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบในจำนวนเงินดังกล่าว 42,970,692.70 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 10 ต่อปี ของต้นเงิน 37,350,606.39 บาท ให้จำเลยที่ 4 และที่ 5 ร่วม
รับผิดชอบในจำนวนเงินดังกล่าวของจำเลยที่ 1 และที่ 2 จำนวน 5,941,261.92 บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ของต้นเงิน 5,417,407.09 บาท นับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ถ้าจำเลยทั้งห้าไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วน ให้ยึด
ทรัพย์สินที่จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์จนครบ ถ้าได้เงินไม่พอ
ชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งห้าออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้
โจทก์จนครบตามยอดหนี้ที่จำเลยแต่ละคนต้องร่วมรับผิดชอบ กับให้จำเลยทั้งห้าร่วมกัน
ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 20,000 บาท

จำเลยที่ 4 และที่ 5 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 5 ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์
แทนโจทก์ 3,000 บาท และให้ยกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 4

จำเลยที่ 4 และที่ 5 ฎีกา

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 5 เนื่องจากโจทก์ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว การพิจารณาคดีสำหรับจำเลยที่ 5 ต่อไปจึงไม่เป็นประโยชน์แต่อย่างใด ศาลฎีกามีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 5 ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 4 ว่า จำเลยที่ 4 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามสัญญาค้ำประกันหรือไม่ โดยจำเลยที่ 4 ฎีกาว่า หนี้ของจำเลยที่ 4 ได้ระงับหมดสิ้นไปแล้วเพราะคู่กรณีได้ทำสัญญาแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้และตกลงปลดภาระค้ำประกันของจำเลยที่ 4 ทั้งนี้เนื่องจากจำเลยที่ 4 ได้โอนขายที่ดินให้แก่จำเลยที่ 2 โดยโจทก์ยินยอมให้โอนซึ่งภาระของจำเลยที่ 4 ไปยังจำเลยที่ 2 เมื่อพิเคราะห์สัญญาซื้อขาย บันทึกข้อตกลงเรื่องปลดจำนองเป็นประกันประกอบพฤติการณ์แห่งคดีทั้งหมดแล้วเห็นได้ว่าโจทก์ได้ปลดหนี้ให้แก่จำเลยที่ 4 แล้ว นั้น เห็นว่า ตามข้อเท็จจริงที่ฝ่ายจำเลยนำเสนอรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 4 และที่ 5 เป็นเพื่อนกับจำเลยที่ 2 และไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับจำเลยที่ 1 แต่อย่างใด ก่อนที่จำเลยที่ 4 และที่ 5 จะนำที่ดินของตนมาจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์เมื่อปี 2536 จำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 6 แปลง คือที่ดินโฉนดเลขที่ 61115 ถึง 61120 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จากจำเลยที่ 5 ในราคา 7,000,000 บาท ชำระเงินมัดจำแล้ว 1,000,000 บาท กับทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโฉนดเลขที่ 61269 ถึง 61274 และ 59428 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 7 แปลง จากจำเลยที่ 4 ในราคา 3,500,000 บาท ชำระเงินมัดจำ 1,000,000 บาท ส่วนที่เหลือจะชำระภายใน 1 ปี เมื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้วจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 กรรมการผู้จัดการได้ขอเข้าไปปลูกสร้างโซว์รูมสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ก่อสร้างในที่ดินทั้งหกแปลงที่ซื้อมาจาก

จำเลยที่ 5 โดยได้รับความยินยอมจากจำเลยที่ 5 วันที่ 18 สิงหาคม 2537 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากโจทก์จำนวน 2,000,000 บาท ทำสัญญาขอเบิกเงินเกินบัญชีวงเงิน 4,000,000 บาท และขายลดตัวสัญญาใช้เงินอีกจำนวน 1,000,000 บาท รวมมูลหนี้ทั้งหมด 7,000,000 บาท จำเลยที่ 2 ได้ขอให้จำเลยที่ 4 และที่ 5 นำที่ดินที่จะซื้อขายทั้งหมดไปจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 4 และที่ 5 ตกลงนำที่ดินดังกล่าวไปจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ และโจทก์ให้จำเลยที่ 4 และที่ 5 ลงลายมือชื่อในสัญญาค้ำประกันอีกรวม 3 ฉบับ เพื่อเป็นประกันหนี้เงินกู้ 2,000,000 บาท หนี้เบิกเงินเกินบัญชี 4,000,000 บาท และหนี้ขายลดตัวสัญญาใช้เงินอีก 1,000,000 บาท การลงลายมือชื่อในสัญญาค้ำประกันนั้นโจทก์อ้างว่าเป็นระเบียบของโจทก์ ในกรณีที่บุคคลภายนอกนำที่ดินมาจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้ของลูกหนี้ บุคคลภายนอกนั้นจะต้องทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของลูกหนี้อีกฉบับหนึ่งด้วย เมื่อถึงกำหนดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะซื้อขาย จำเลยที่ 2 ขอผิดผ่อนเพราะไม่มีเงินมาชำระราคาที่ดิน จำเลยที่ 4 และที่ 5 ต้องการจะขายที่ดินให้จำเลยที่ 2 และประสงค์จะปลดภาระหนี้จำนองและค้ำประกันจำเลยที่ 2 ที่ 4 และที่ 5 จึงไปพบผู้จัดการของโจทก์ สาขานครศรีธรรมราช แจ้งแก่ผู้จัดการว่าจำเลยที่ 4 และที่ 5 ประสงค์จะขายที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 2 และขอให้โจทก์ปลดภาระหนี้แก่จำเลยที่ 4 และที่ 5 ที่มีต่อโจทก์ทั้งหมดทั้งสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนองเพื่อให้จำเลยที่ 2 รับภาระหนี้ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว โดยจำเลยที่ 2 เสนอเงื่อนไขขอเพิ่มวงเงินอีก 2,000,000 บาท ต่อมาทางสำนักงานใหญ่ของโจทก์ตกลงรับเงื่อนไขทั้งหมดของจำเลยที่ 2 โดยเพิ่มเงื่อนไขว่าจำเลยที่ 2 จะต้องจดทะเบียนขึ้นเงินจำนองในที่ดิน 6 แปลง ที่ซื้อจากจำเลยที่ 5 อีก 2,000,000 บาท และต้องจัดหาที่ดินมาจำนองเพิ่มอีก 14 แปลง จำเลยที่ 2 ตกลง โดยโจทก์มีหนังสือยินยอมให้จำเลยที่ 5 จดทะเบียนโอนขายที่ดินให้แก่จำเลยที่ 2 ได้และยินยอมให้โอนภาระหนี้และจำนองไปยังจำเลยที่ 2 ตามเอกสารหมายเลข 4 จากนั้นจำเลยที่ 5

ได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินรวม 6 แปลง ให้แก่จำเลยที่ 2 โดยใช้เอกสารหมายเลข 4 ประกอบการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ภาระจำนองที่มีอยู่จึงตกติดไปยังจำเลยที่ 2 ด้วย ส่วนจำเลยที่ 4 นั้น โจทก์ยินยอมจดทะเบียนปลดจำนองให้แก่จำเลยที่ 4 ก่อนที่จะจดทะเบียนโอนขายให้แก่จำเลยที่ 2 เมื่อจำเลยที่ 4 และที่ 5 จดทะเบียนโอนขายที่ดินให้แก่จำเลยที่ 2 แล้ว จำเลยที่ 2 ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกับโจทก์ไว้ โดยได้นำที่ดินจำนวน 6 แปลง ที่ซื้อจากจำเลยที่ 5 ไปจดทะเบียนจำนองเพิ่มวงเงินอีก 2,000,000 บาท กับได้นำที่ดินอีก 14 แปลง มาจดทะเบียนจำนองเพิ่มหลักทรัพย์แต่ไม่เพิ่มวงเงิน การที่โจทก์อนุญาตให้จำเลยที่ 5 จดทะเบียนโอนขายที่ดินที่ติดจำนองรวม 6 แปลง ให้แก่จำเลยที่ 2 และยอมปลดจำนองให้จำเลยที่ 4 ก่อนจะจดทะเบียนโอนขายที่ดินรวม 7 แปลง ให้แก่จำเลยที่ 2 รวมทั้งยินยอมให้จำเลยที่ 2 นำที่ดิน 6 แปลง ที่รับโอนจากจำเลยที่ 5 มาจดทะเบียนขึ้นเงินจำนองจาก 7,000,000 บาท เป็น 9,000,000 บาท และนำที่ดินอีก 14 แปลง มาจดทะเบียนจำนองเพิ่มหลักทรัพย์แต่ไม่เพิ่มวงเงิน แสดงว่าโจทก์มีเจตนาตกลงยินยอมปลดภาระหนี้ค้ำประกันและภาระจำนองให้แก่จำเลยที่ 4 และที่ 5 ทั้งหมดแล้วตามเอกสารหมายเลข 4 หากโจทก์ไม่ตกลงยินยอมก็ไม่มีเหตุที่จำเลยที่ 2 จะจดทะเบียนจำนองเพิ่มวงเงินในที่ดิน 6 แปลงอีก 2,000,000 บาท และนำที่ดินอีก 14 แปลง มาจดทะเบียนจำนองเพิ่มหลักทรัพย์แต่ไม่เพิ่มวงเงินให้แก่โจทก์ในวันดังกล่าว ซึ่งการปลดหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 340 กำหนดให้เจ้าหนี้แสดงเจตนาต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ให้ การที่โจทก์มีหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาข้อความสำคัญระบุว่า "ธนาคารในฐานะผู้รับจำนองได้พิจารณาแล้วยินยอมให้ดำเนินการดังกล่าวได้ตามประสงค์ โดยให้ผู้ซื้อรับภาระหนี้และภาระจำนองตามสัญญาจำนองที่กล่าวไปด้วย" นั้น ถือได้ว่าโจทก์ได้แสดงเจตนาว่าจะปลดหนี้ภาระการค้ำประกันให้แก่จำเลยที่ 5 แล้วและเป็นการปลดหนี้ตามมาตรา 340 วรรคสองด้วย และแม้โจทก์จะไม่ได้ปลดหนี้ภาระการค้ำประกันให้แก่จำเลยที่ 4 เป็น

หนังสือตามมาตรา 340 วรรคสอง แต่การที่จำเลยที่ 4 และที่ 5 ต่างทำสัญญาค้ำประกันนี้กู้ยืมเงินและหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจำนวนเดียวกันไว้ต่อโจทก์ โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม พร้อมกับจดทะเบียนจำนองที่ดินของจำเลยที่ 4 และที่ 5 ไว้เป็นประกันนี้ดังกล่าวด้วย ต่อมาจำเลยที่ 5 ได้ขายที่ดินที่จำนองให้แก่จำเลยที่ 2 และโจทก์มีหนังสือที่แสดงเจตนาว่ายอมปลดหนี้ภาระการค้ำประกันให้แก่จำเลยที่ 5 จนหมดสิ้นแล้ว จำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันร่วมในหนี้รายเดียวกันยอมต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 682 วรรคสอง เมื่อบทบัญญัติในลักษณะค้ำประกันมิได้กำหนดความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันต่อกันไว้ จึงต้องใช้หลักทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 293 และมาตรา 296 การที่โจทก์ละสิทธิต่อจำเลยที่ 5 ย่อมมีผลทำให้หนี้ตามภาระการค้ำประกันสำหรับจำเลยที่ 5 ระบุไปตามมาตรา 340 และย่อมมีผลทำให้หนี้ตามภาระการค้ำประกันสำหรับจำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันร่วมระบุไปด้วยตามมาตรา 293 ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาจึงมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5) ประกอบมาตรา 246 และมาตรา 247 และถึงแม้ว่าศาลอุทธรณ์ภาค 8 จะไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 4 ที่อุทธรณ์ว่า เมื่อจำเลยที่ 4 ไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาจำนองแล้ว จึงหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันด้วย เนื่องจากจำเลยที่ 4 ไม่ได้ให้การต่อสู้ไว้ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ต้องห้ามอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง แต่เมื่อศาลฎีกาเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนและหนี้ตามภาระการค้ำประกันดังกล่าวเป็นหนี้ที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ในระหว่างจำเลยที่ 4 และที่ 5 ศาลฎีกาจึงมีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยและพิพากษาให้มีผลไปถึงจำเลยที่ 4 ได้ด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 245 (1) ประกอบมาตรา 247 ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษา

ให้จำเลยที่ 4 ร่วมกันรับผิดชอบโจทก์ตามสัญญาคำประกัน ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย
ฎีกาของจำเลยที่ 4 ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 4 ค่าฤชาธรรมเนียม
ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 4 ทั้งสามศาลให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8

(มานัส เหลืองประเสริฐ-ศิริชัย จิระบุญศรี-ธนฤกษ์ นิติเศรษฐ์)

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช - นายประคอง เตกจิตร

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 - นางสาวรัตน จันทรา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ1037/2545

ต้น

หมายเหตุ